

서울대 출신의 🎓 개발자/마케터가 설립한
테크 기반 마케팅 전문가 집단, 서울넘버풀

X

이민재 회계사 제공

개인사업자, 프리랜서를 위한 절세 꿀팁

2022. 8. 22.



본 전자책의 무단 전재 및 배포를 금합니다.



<https://www.seoulnumberfull.com>

종합소득세 편

서론	3
소득세의 종류	4
사업소득	4
근로소득	6
기타소득	7
종합소득공제	9
1) 인적공제	9
2) 특별소득공제	9
2-1. 보험료공제	10
2-2. 주택자금공제	10
3) 기타공제	10
3-1. 연금보험료 공제	10
3-2. 주택담보노후연금 이자비용 공제	10
4) 조세특례제한법상 소득공제	10
4-1. 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제 (근로소득에 한하여 적용)	10
4-2. 중소기업창업투자조합 출자 등에 대한 소득공제	11
4-3. 우리사주조합에 대한 출연금의 소득공제 (근로소득자에 한하여 적용)	12
5) 종합소득공제 한도	12
소득세 산식	12
종합소득 산출세액	13
세액공제	14

1) 배당세액공제	14
2) 기장세액공제	14
3) 외국납부세액공제	14
4) 재해손실세액공제	15
5) 근로소득세액공제	15
6) 자녀세액공제	15
7) 연금계좌세액공제	16
8) 특별세액공제	16
보험료 세액공제	17
의료비 세액공제	17
교육비 세액공제	18
기부금 세액공제	19
월세세액공제	19
정치자금기부금 세액공제	20
성실신고 확인비용에 대한 세액공제	20
세액공제 한도	20
종합소득 총결정세액 및 차감납부세액	21
주택임대사업자 관련	21
분리과세 주택임대소득에 대한 세액 계산의 특례	21
종합소득세 실제 사례	22
세법 찾아보는 방법	25
1) 직접 찾아보는 방법	25
2) 문의하는 방법	26

서론

안녕하세요, 2013년도부터 회계법인에서 근무하고 있는 이민재 회계사라고 합니다. 저는 회계감사 / 세무 / FAS(Financial Advisory Service) 부문과 관련된 업무들을 보고 있는데요, 특히 세무의 경우는 최근 부동산 관련 세법이 많이 개정되었고 법인과 개인 모두가 항상 관심있어 하시는 분야기 때문에 세무와 관련하여 거래처분들을 자주 도와드리고 있습니다. 답변드리고 도와드리다 보니 항상 질문받는 것들 위주로 공통적으로 관심있어 하시는 부분을 아예 정리하여 책으로 발간하여 배포하는 것이 좋겠다는 생각이 들었습니다. 정말 최소한으로 필요한 부분만 담아 최대한 알기 쉽게 정리하여 이렇게 발간하게 되었습니다. 또한 뒷부분에 소득세 개념을 전체적으로 정리하실 수 있도록 간단한 사례를 마련해 놓았으며, 스스로 세법과 관련한 내용을 찾아보실 수 있도록 관련 가이드도 첨부하였습니다.

종합소득세편 / 상속세및증여세편 / 양도소득세편으로 나누어 발간할 계획을 가지고 있으며 우선 종합소득세 편부터 이렇게 발간하게 되었습니다.

매년 세법개정안이 확정된 이후 5월마다 세법 개정내용을 반영한 개정판을 발간할 예정입니다. 절세에 관심있는 많은 분들에게 도움이 되었으면 좋겠으며 이렇게 글로만 전달하는 데에는 한계가 있으므로 강의 때 해당 내용을 가지고 더 심도있게 설명드리고자 합니다.

문의사항은 msinnu@naver.com 으로 보내주시면 답변드리겠습니다.

이력

서울대학교 경영학과 학부 졸업 (부전공 : 경제학)

前) Deloitte 안진회계법인

前) E&Y 한영회계법인

前) BNK 부산은행 본부

現 로컬 회계법인에서 근무 중

소득세의 종류

종합소득과세 -> 이자소득, 배당소득, 사업소득, 근로소득, 연금소득, 기타소득 /

합산하지 않고 별도로 과세 -> 퇴직소득, 양도소득

➔ 이자소득과 배당소득은 2천만원 넘으면 합세, 퇴직소득과 양도소득은 무조건 분류과세

➔ 결론: 우리가 알고 있는 누진세율이 적용되는 종합과세는 사업소득+근로소득+연금소득+기타소득 + (이자소득 + 배당소득)

사업소득

총수입금액(수익) - 필요경비(비용) = 사업소득금액 -> 법인세법상 법인 소득 구하는 Logic과 거의 동일함

곡물 및 식량작물 재배업, 순수 연구및개발업, 학교, 사회복지사업 및 장기요양사업은 비과세

농어가부업소득, 어로어업소득, 전통주, 임목의 벌채 등 산림소득, 곡물 및 식량 이외 작물재배업은 일정 한도까지 비과세하고 한도 초과분에 대해 사업소득으로 과세함

돈 들어오거나 들어올 것은 수익으로, 돈 나가거나 나갈 것은 비용으로 잡으면 됨. 단, 유의할 점이 있음

<유의할 점>

1. 사업소득용 계좌에서 예치금으로 발생하는 이자는 이자수익이므로 사업소득에서 제외하여 계산해야 함. 이자비용은 영업활동 관련하여 조달한 차입금에 대한 이자비용이 맞으면 사업소득 계산서 비용으로 포함. 즉, 사업과 무관한 생활자금 목적으로 차입한 대출에 대한 이자비용은 업무 무관으로 비용 인정 안됨
2. 유가증권 처분손익도 동일한 논리로 제외. 비과세 또는 다른 이름의 소득으로 과세
3. 유형자산 처분손익의 경우, 부동산 처분손익은 사업소득이 아니라 양도소득으로 과세되므로 사업소득에서 제외, 이외 유형자산은 복식부기의무자는 사업소득에 반영, 간편장부대상자는 비과세
4. 산업재산권 등 무형자산 처분이익은 기타소득으로 과세되므로 사업소득에서 제외되어야 함
5. 재고자산을 자가소비 또는 종업원에게 지급하였다면 시가만큼 수익으로 인식하여 사업소득을 계산하는 것이 원칙임

6. 대표자의 인건비, 대표자 관련 퇴직금계산, 대표자가 돈 빼가는 것은 비용으로 인식할 수 없음

7. 업무용승용차의 경우 복식부기의무자는 전액 비용인정 안될 수 있음. 간편장부대상자는 제한 없음

프리랜서(사업주인 원장말고 요가학원 강사, 헬스장 트레이너, 학원 선생님 등 사업자등록증 안내고 일하는 사람들)는 3.3%(소득세 3%+지방소득세 0.3%) 원천징수된 금액을 제하고 돈을 받기 때문에 익년도 5월에 종합소득세 신고하면 환급 받을 가능성이 큼

사업소득이 있는 자는 장부를 기장하는 것이 원칙임. 다만, 아래 수입금액¹ 기준으로 복식부기로 기장하는 대상과 간편장부로 기장해도 되는 사업자가 나뉨. 기장 안 하면 무기장가산세가 부과되지만 예외적으로 직전 과세기간 사업소득에 대한 총수입금액의 합계액이 4,800만원 미만이거나 당해년도에 신규로 사업을 개시한 사업자, 연말정산 되는 사업소득만 있는 사업자(ex)보험모집인)의 경우 가산세 대상에서 면제됨. 즉, 연 매출이 4,800만원 미만인 사업소득자의 경우 기장필요없고 단순경비율 또는 기준경비율로 계산해서 세금신고해도 페널티 없음

업종	도소매업 및 부동산매매업	제조업, 숙박 및 음식점업 등	부동산임대업, 전문, 과학 및 기술서비스업, 기타 서비스업 등
간편장부대상자	3억원	1억5천만원	7500만원
단순경비율대상자 ²	6천만원	3600만원	2400만원

기준경비율법 = 수입금액 - 주요경비(증빙으로 증명되는 임차료, 인건비, 재고자산 매입비용) - 수입금액*업종에 따라 국가에서 정해주는 기준경비율³ (소득세 신고할때쯤 집으로 보내주는 안내서에 적혀있음)

단순경비율대상자의 소득금액 = 수입금액 - 수입금액*단순경비율

기준경비율대상자의 소득금액 = Min(기준경비율 소득금액, 단순경비율 소득금액*2.8(간편장부대상

¹ 사업용 유형자산 처분에 따른 수입금액은 제외한다

² 전문직 사업자 들은 수입규모 상관없이 단순경비율대상자에서 제외됨

³ 복식부기의무자는 기준경비율의 1/2를 곱하여 계산한다.

자) 또는 3.4(복식부기의무자)

단순경비율대상자의 소득금액 = Min(기준경비율 소득금액, 단순경비율 소득금액)

부동산임대업자의 주요 수입금액은 임대료, 실비를 초과하여 받는 관리비, 간주임대료(상가는 무조건 계산, 주택은 3주택자가 임대보증금 3억원 초과하는 분에 대해서만 계산) 임. 상가 등 비주택임대사업소득에서 결손나는 건 다른 종류의 소득금액에서 상계할 수 없음. 주택임대사업소득에서 발생하는 결손은 상계 가능

근로소득

일용직을 제외하고는 아래 산식에 따라 종합과세 대상임

총급여 - 근로소득공제 = 근로소득금액

<총급여>

근로의 대가로 회사로부터 받는 물질적, 비물질적 대가는 모두 근로소득으로 과세되는 것이 원칙임 ex) 직원할인으로 싸게 구입, 가정의 달에 복지용회사신용카드로 수령한 복지포인트, 회사에서 수령한 시상품 모두 근로소득 과세대상이므로, 해당 월 급여명세서에 총급여에 포함되어 급여명세서상 금액이 커져 있을 것임

스톡옵션을 재직 중에 행사하면 근로소득으로 과세, 퇴사 후 행사하면 기타소득으로 과세. 단, 벤처기업 및 코넥스상장기업으로부터 부여받은 주식매수선택권의 행사이익 관련해서는 과세특례 혜택이 많음

<과세대상에서 제외되는 항목들>

중소기업에 재직중인 직원이 주택 구입 또는 임차를 목적으로 회사로부터 저리 또는 무상으로 제공받는 금액은 근로소득 과세대상에서 제외해주고 있음

경조금 중 사회통념상 타당하다고 인정되는 범위 내에서 받는 금액 및 DB형 DC형으로 재직기간 동안 회사에서 납입해주는 금액은 과세대상에서 제외됨

업무와 관련하여 교육기간을 초과하여 근무하지 않으면 지급받은금액 반납의무가 있는 교육비, 월20만원의 자가운전보조금(별도로 실비정산 받으면 안됨), 월20만원이내 연구보조비, 회사 유니폼, 월10만원이내 현금식대(현물식대 제공하면 안됨), 국외에서 일하고 받는 급여 중 월100만원이내, 연500만원 이하 직무발명보상금, 실업 급여 등 각종 법률 등에 따라 받는 급여, 대학생의 근로장학금은 비과세

<근로소득공제> - 한도 2천만원

총급여	공제액
500만원 이하	총급여*70%
500만원 초과 1500만원 이하	350만원 + 500만원 초과금액의 40%
1500만원 초과 4500만원 이하	750만원 + 1500만원 초과금액의 15%
4500만원 초과 1억원 이하	1200만원 + 400만원 초과금액의 5%
1억원 초과	1475만원+1억원 초과금액의 2%

기타소득

다른 소득에서 열거하고 있는 종류의 소득이 아닌 건 모두 기타소득으로 분류됨. 보통 고용관계 없이 일시적으로 일해주고 받는 소득이 기타소득이라 생각하면 됨

Ex) 고용관계가 없는 회사로부터 초빙 받아 강연을 하고 받은 소득, 복권 당첨금, 사례금 등 비경상적인 소득.

반복적으로 독립적으로 매출이 발생하게 되면 사업소득으로 분류하여 신고해야 함 (부가가치세법상 과세업종이면 발생하는 매출에 대해 10% 부가가치세 납부)

고용관계가 있는 회사로부터 업무관련 일을 하고 받는 소득 -> 근로소득

사업성있는 (반복적이고, 독립적으로) 일을 하고 받는 소득 -> 사업소득

기타소득 - 필요경비 = 기타소득금액

필요경비는 실제 경비를 입증해도 되고 법에서 정의하는 의제대상 필요경비도 있음. 의제대상 필요경비란, 해당 기타소득에 대해 해당 금액만큼 필요경비가 든 것으로 인정해서 기타소득금액 구할 때 빼주겠다는 뜻

일시적인 인적용역의 제공 및 문예창작소득, 산업재산권 등의 권리를 양도하거나 대여하고 받는 금품, 에어비앤비 500만원 이하의 사용료로서 받은 물품 -> 총수입금액*60%

서화,골동품의 양도로 발생하는 소득 -> 총수입금액 * 90%(단, 양도가액이 1억원 초과분 중 보유기간이 10년 미만인 경우는 80% 적용)

기타소득금액이 건별로 5만원 이하인 경우 세금 없음

Ex) 일시적 인적용역으로 125,000원을 받은 경우

➔ 125,000(기타소득) - 75,000(125,000*60% = 의제필요경비) = 50,000(기타소득금액) 이므로

과세 없음

서화 및 골동품에 대한 과세방법 정리

과세대상 : 개당 양도가액이 6천만원 이상이면서 국내 생존작가 작품 이외임

서화나 골동품을 양도가액이 10년 이상 들고 있으면 필요경비 90%가 인정됨

원천징수세액 : 기타소득금액의 20%로 원천징수되고 과세 종결 (즉, 무조건 분리과세 대상임)

➔ 절세수단으로 각광 받음

기타소득금액이 3백만원 이하인 경우 분리과세 선택 가능, 분리과세 세율은 일반적으로 20% -> 종합과세할지 분리과세를 선택할지는 자신의 한계세율이 20% 이상이면 분리과세 선택이 유리 (즉, 과세표준이 4600만 초과하면서 한계세율이 15%->24%로 올라가므로 과세표준 4600만원 초과하는 종합소득이 발생하고 있으면 분리과세 선택이 유리함)

사업소득, 기타소득, 양도소득의 경우 특수관계자(특히 가족 포함 친인척)간의 거래 할 때 시장가격보다 지나치게 낮은 가격이나 높은 가격으로 거래하면 이익 본 개인에게 세금 추정함

결손금과 이월결손금의 공제 : 사업소득의 경우 적자나면 다른 종류의 소득에서 차감해서 종합소득금액을 낮출 수 있음. 그래도 남으면 다음 년도로 이월해서 10년 내 공제 가능) -> 즉, 사업해서 적자나면 그만큼 다른 종류 소득에서 빼서 세금을 낮출 수 있음

➔ 개인적으로 쓰고 있는 경비 중에 사업을 하게 됨으로써 사업소득 관련 경비로 인정받을 수 는 것들이 있지 않을까? 여비교통비, 경조사비, 통신비, 소모품비, 유형자산에 대한 감가상각비 등.... 사업소득의 필요경비로 인정되는 금액에 세율을 곱한 금액만큼 세금이 줄어드는 효과 가능

종교인 소득도 과세대상임. 기타소득이 원칙이나 근로소득으로 신고도 선택가능함

종합소득공제

위에서 열거한 소득을 합친 종합소득금액을 구한 후 여기에서 종합소득공제 금액을 구하여 차감한 금액이 과세표준이 됨. 즉, 종합소득공제 금액이 클수록 세금이 줄어듦

크게 인적공제, 특별소득공제, 기타공제, 조세특례제한법상 소득공제가 있음

1) 인적공제

- 아래 요건을 만족하는 피부양자 명당 공제되는 금액

1-1. 피부양자는 나이 요건(만20세이하 또는 만60세 이상)과 소득 요건(연간 소득금액 100만원 이하)이 있음 -> 인당 150만원

종합과세대상 종합소득금액 100만원(즉, 이자소득+배당소득이 2천만원 미만이면 이걸 분리과세되므로 피부양자 됨) 또는 근로소득만 있는 총급여 500만원 이하인, 만 20세이하 직계비속, 만60세 이상 직계존속, 배우자는 나이요건없이 소득요건만 충족하면 됨. 단, 장애인은 나이 요건 필요 없고 소득요건만 만족하면 됨

1-2. 추가 공제 해주는 내역들이 존재함

경로자우대 - 인당 100만원, 장애인공제 - 인당 200만원, 한부모 공제 - 100만원 정액(인당X)

과세기간 종료일 현재로 따짐 (ex) 연중 결혼했으면 배우자 공제 가능, 연중 이혼했으면 배우자 공제 불가능)

과세기간 중 기준연령 해당 시 공제대상임 (ex) 12월 31일 현재 20세 6개월인 자녀가 있으면 기본공제 가능함)

1인이 동시에 2인 이상의 공제대상에 해당 시 1인에게만 공제대상 (ex)맞벌이 부부의 자녀 1인은 남편 또는 아내 중 한 명만 공제받을 수 있음)

2) 특별소득공제

(근로소득이 있어야 함. 즉, 근로소득 한도로 적용 가능함)

보험료공제, 주택자금공제가 대표적인 공제 종류임

2-1. 보험료공제

– 건강보험, 고용보험, 노인장기요양보험료 전액 공제됨

2-2. 주택자금공제

· 청약저축납입액(무주택세대의 세대주로서 총급여액이 7천만원 이하인 사람만 적용대상)의 40% + 주택 임차 차입금의 원리금(원금+이자로서 무주택세대주가 국민주택규모이하의 주택을 임차해야 함) 상환액의 40% 의 합계가 연 300만원까지 공제

· 장기주택저당차입금(무주택 또는 1주택 보유 세대주가 취득 당시 기준시가가 5억원 이하인 주택만 해당)이자상환액의 100% -> 주택담보대출이 만기10년이상이나 15년이상이나, 고정금리나 비거치식 분할상환이냐에 따라 최대 연 1800만원까지 공제 -> 연간 총한도인 연 2500만원 한도 내에서 적극적으로 활용 추천

3) 기타공제

3-1. 연금보험료 공제

– 공적연금(국민연금,사학연금,군인연금 등)납입액을 전액 공제

3-2. 주택담보노후연금 이자비용 공제

연금소득자에 한하여 적용. 연금소득금액을 한도로 연 200만원까지 공제

4) 조세특례제한법상 소득공제

4-1. 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제 (근로소득에 한하여 적용)

전통시장 + 대중교통이용분 * 40%

도서,공연,신문,기타 문화생활(총급여액 7천만원이하 근로소득자만 적용), 직불카드 이용분 * 30%

(신용카드 사용분 - 총급여*25%) * 15%

단, 한도 내 위 금액 공제해줌.

한도 : 총급여액의 20%와 3백만원 중 작은 금액(단, 총급여액 7천만원 초과자는 205만원) + Min(전통시장사용분*40%, 100만원)+Min(대중교통이용분*40%,100만원)+Min(도서,공연,신문,기타 문

화생활(총급여액 7천만원이하 근로소득자만 적용)*30%,100만원)을 추가한도로 더한 금액

공제대상 카드 사용자 : 본인+배우자+직계존비속 (연령요건 X, 소득요건 O)

공제대상 제외 사용금액 : 보험료, 교육비(사설학원비 및 의료비는 공제대상임), 각종 세금 및 공과금, 리스료, 국외사용액, 정당기부금, 현금서비스, 사업소득의 필요경비로 넣은 비용

→ 결론 : 근로소득자가 총급여액의 25% 넘는 금액을 써야 소득공제 가능함. 이 이상 쓰지 않으면 사업소득의 필요경비로 넣는 게 절세방안에 유리함

Ex) 총급여 40 / 신용카드 : 29 (전통시장6, 대중교통3), 직불카드:5(도서공연 1 포함)

구분	사용금액	최저사용금액	초과사용금액	공제율	공제대상액	
전통시장	6		6	40%	2.4	
대중교통	3		3	40%	1.2	
도서 등	1		1	30%	0.3	
직불카드 등	4		4	30%	1.2	
신용카드	20	10	10	15%	1.5	
합계	20	40*25%=10			6.6	

총급여가 70 넘는 경우에는 도서등사용액 따로 구분하지 않음(혜택이 없으므로)

한도 1+2 = 5.3

1. 일반한도 : $\min(40 \times 20\%, 3) = 3$

2. 추가한도 : $\min(6 \times 40\%, 1) + \min(3 \times 40\%, 1) + \min(1 \times 40\%, 1) = 2.3$

-> 최종 소득공제액 : $\min(6.6, 5.3) = \underline{5.3}$

4-2. 중소기업창업투자조합 출자 등에 대한 소득공제

요즘 흔히들 얘기하는 엔젤투자, 엔젤펀드에 돈 넣는 금액에 대해 일정부분 소득공제 해주겠다는 내용임

소득공제액 출자 또는 투자액의 10%(단, 벤처기업에 직접 투자하는 경우 투자금액 3천만원 이하 분은 100%, 3천만원~5천만원 이하 분은 70%, 5천만원 초과 분은 30%)와 해당 과세기간의 종합소득금액의 50% 중 작은 금액을 소득공제 해줌

→ 피부양자가 없거나 다른 소득공제 받을게 없는 사람들은 해당 소득공제가 제일 크다. 단,

소득공제를 받기 위해 벤처기업에 출자했다가 회사가 망하면 지분가액 자체가 0이 되어
버리므로 잘 판단하여 투자해야 함, 벤처기업에 직접 투자하는 경우는 한도 없으며 간접
투자의 경우 연간 소득공제 한도인 2500만원 대상임

4-3. 우리사주조합에 대한 출연금의 소득공제 (근로소득자에 한하여 적용)

해당 과세기간의 우리사주조합원이 자사주를 취득하기 위하여 우리사주조합에 대한 출연금액과 4
백만원(단, 벤처기업 등의 우리사주조합원의 경우에는 15백만원) 중 작은 금액을 근로소득금액에
서 공제함

5) 종합소득공제 한도

1) 근로소득자에 한하여 적용되는 종합소득공제인 아래항목들의 합계는 근로소득금액을 초과하지
못함

1. 특별소득공제

2. 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제

3. 우리사주조합에 대한 출연금의 소득공제

2) 특별소득공제 중 주택자금공제(위 2-2번)와 조세특례제한법상 소득공제(위 4번)의 합계액을 연
2500만원까지 한도로 종합소득공제 적용함

소득세 산식

종합소득금액 (사업소득+근로소득+연금소득+기타소득 + (이자소득 + 배당소득))

(-) 종합소득공제

종합소득 과세표준

* 누진세율

종합소득산출세액

(-)세액감면, 세액공제

종합소득 총결정세액

(-)원천징수세액 및 기납부세액(근로소득 연말정산시 총납부세액, 사업소득 중간예납세액, 이자소득 및 배당소득 원천징수세액)

종합소득 차감납부세액(즉, 익년도 5월에 전년도 소득에 대해 추가적으로 정산해서 납부하거나 환급 받는 금액)

종합소득 산출세액

종합소득금액 - 종합소득공제 = 종합소득 과세표준

종합소득 과세표준 * 누진세율 = 산출세액

과세표준	산출세액
1200만원 이하	과세표준 *6%
1200만원 초과 4600만원 이하	72만원 + (과세표준 - 1,200만원) * 15%
4600만원 초과 8800만원 이하	582만원 + (과세표준 - 4,600만원) * 24%
8800만원 초과 1억 5천만원 이하	1,590만원 + (과세표준 - 8,800만원) * 35%
1억 5천만원 초과 3억원 이하	3,760만원 + (과세표준 - 1억5천만원) * 38%
3억원 초과 5억원 이하	9,460만원 + (과세표준 - 3억원) * 40%
5억원 초과	1억 7,460만원 + (과세표준 - 5억원) * 42%

종합과세되는 금융소득(이자소득과 배당소득을 뜻합니다)이 있는 경우 산출세액 계산방식은 아래처럼 계산해야 함

• 금융소득이 2천만원 초과하는 경우의 산출세액 = Max(1 , 2) (원리는 실강 때 설명합니다)

1. 일반산출세액 : (과세표준-2천만원)*누진세율 + 2천만원*14%

2. 비교산출세액 : (과세표준 - 금융소득금액)*누진세율 + 금융소득*원천징수세율)

• 원천징수세율 : 비영업대금의 이익(국외 비영업대금의 이익 포함) : 25%, 이외의 금융소득 : 14%

• 금융소득이 2천만원을 초과하지 않는 경우의 산출세액은 위 2번 금액으로 계산하면 됨(항상 2번이 1번보다 크거나 같아짐)

세액공제

1) 배당세액공제

-> 배당소득이 있는 자로서, 1번과 2번 중 작은 금액 (원리는 실강 때 설명합니다)

1. 배당소득 * 11%
2. 일반산출세액 - 비교산출세액

2) 기장세액공제

> 개인사업자 중 간편장부대상자(간편장부대상자와 복식부기의무자 구분기준은 앞 사업 소득 편 참고바랍니다) 중 복식부기로 기장한 자로서, 1번과 2번중 작은 금액

1. 종합소득산출세액 * 기장된 사업소득금액 / 종합소득금액 * 20%
2. 한도 : 100만원

-> 사업소득이 이익이라 세금을 내고 있는 개인사업자의 경우, 세금을 100만원까지 낮출 수 있어 복식부기의무대상자가 아니더라도 세무사에게 기장 맡겨서 기장세액공제 적용 받는 것이 나옴. 또한 결손이 발생하고 있는 사업자의 경우에도 복식부기로 기장을 해야 결손금을 인정받아 추후 발생하는 과세소득과 상계하여 절세할 수 있으므로 복식부기로 기장하는 게 나옴

3) 외국납부세액공제

-> 외국에 세금을 납부한 내역이 있는 개인으로서 세액공제액은 상황 별로 다름

개인이 외국에서 납부한 세금이 있는 경우 이중과세 방지를 위해 외국에서 납부한 세금 중 일부를 인정해주어 국내에서 내는 세금을 줄여주는 제도로써, 산식은 아래와 같으나 어느 나라에서 어떤 종류의 소득이 해외에서 발생해서 세금을 납부했는지에 따라 금액은 달라질 수 있음

1번과 2번중 작은 금액

1. 외국에서 납부한 세액
2. 종합소득산출세액 * 국외원천소득금액/종합소득금액

4) 재해손실세액공제

-> 재해상실비율(상실된 자산가액/상실전의 사업용자산총액)이 20%이상인 사업자가 사업소득세에 재해상실비율을 곱한 금액을 상실된 자산가액을 한도로 공제해줌

5) 근로소득세액공제

-> 근로소득이 있는 자로서, 산식이 아래와 같이 정해져 있음

근로소득 산출세액	공제대상액
130만원 이하	근로소득산출세액 * 55%
130만원 초과	715,000 + (근로소득산출세액 ⁴ -1,300,000)*30%

6) 자녀세액공제

6-1. 기본세액공제

기본세액공제대상 자녀*1의 수	세액공제액 (매년 적용되는 세액공제액임)
1명인 경우	15만원
2명인 경우	30만원
3명 이상인 경우	30만원 + (공제대상자녀의 수 -2명)*30만원

*1 기본세액공제대상 자녀는 기본공제대상자에 해당하는 자녀로서 만7세이상의 사람을 뜻한다.
(만7세미만은 국가에서 아동수당을 지급하므로 대상에서 제외하고 있음)

6-2 출생 및 입양자녀 세액공제

구분 (해당 과세기간에)	세액공제 (해당 년도에만 적용되는 세액공제액임)
출산한 공제대상자녀가 첫째인 경우	30만원
출산한 공제대상자녀가 둘째인 경우	50만원
출산한 공제대상자녀가 셋째 이상인 경우	70만원

⁴ 근로소득 산출세액 = 종합소득산출세액 * 근로소득금액 / 종합소득금액

7) 연금계좌세액공제

공제대상액의 12%(15%⁵)

공제대상액 : 1번과 2번 중 작은 금액

1. 연금계좌 납입액 = 연금저축계좌 납입액 + 퇴직연금계좌 납입액

2. 한도⁶ = a + b + c

a. 일반한도 : 400만원

b. 퇴직연금계좌납입액(회사에서 납입해준 금액 말고 본인이 납입한 금액을 뜻함) 추가한도 :
Min(퇴직연금계좌 납입액, 300만원)

c. 개인종합자산관리계좌(ISA)의 계약기간이 만료된 날로부터 60일 이내에 연금계좌로 납입한 금액에 대한 추가한도

: Min(해당 금액 * 10%, 300만원)

→ 연금계좌세액공제는 위 한도를 고려하여 연금계좌에 납입하면 세액공제 효과가 있으나, 연금계좌의 특성상 자유로운 인출이 안되므로 유동성 문제가 발생할 수 있으므로 절세효과와 돈이 묶임에 따른 단점을 잘 비교하여 결정해야 함

8) 특별세액공제

- 보험료, 의료비, 교육비, 기부금 세액공제

근로소득이 있는 경우 - 보험료, 의료비, 교육비, 기부금 세액공제 모두 적용 가능

근로소득이 없는 경우

소득세법상 성실사업자 : 기부금 세액공제 + 12만원(표준세액공제) 적용가능

⁵ 해당 과세기간의 종합소득금액이 4천만원 이하(근로소득만 있는 경우에는 총급여액 5천 500만원 이하)인 거주자에 대해서는 15%를 적용합니다.

⁶ 만 50세 이상의 개인은 한도가 더 커지고, 종합소득금액이 1억원 초과(근로소득만 있는 경우에는 총급여액 1억2천만원 초과)인 개인은 한도가 작아집니다.

조세특례제한법상 성실사업자 : 기부금세액공제 + 의료비,교육비, 월세 세액공제 적용가능

성실신고확인서제출대상 사업자 : 기부금세액공제+의료비, 교육비, 월세 세액공제 + 7만원(표준세액공제) 적용가능

일반적인 경우 : 기부금 세액공제 + 7만원(표준세액공제) 적용가능

보험료 세액공제

1+2 (저축성보험의 보험료는 공제불가)

1. 기본공제대상자(연령요건o,소득요건o) 보장성보험료(100만원한도) *12%
2. 기본공제대상자(연령요건x,소득요건o) 중 장애인전용 보장성보험료(100만원한도) *15%

의료비 세액공제

1+2 (기본공제대상자(연령요건x,소득요건x))

1. 공제대상 난임시술비 * 20%
2. (공제대상 본인 등 의료비 + 공제대상 기타의료비) *15%

구분	내용
공제대상 난임시술비	모자보건법에 따른 보조생식술에 소요된 비용
공제대상 본인 등 의료비	본인, 65세이상경로우대자, 장애인을 위한 의료비
공제대상 기타의료비	Min(기타의료비 - 총급여*3%, 7백만원)

ex) 소득 1억인 55세의 부친은 보험료세액공제는 불가하나 의료비 세액공제는 가능함

시력보정용 안경 또는 콘택트렌즈 구입비는 1명당 50만원 한도로 세액공제 대상이 됨

미용, 성형수술, 건강증진 의약품(ex) 보약), 국외 의료기관에 지급한 비용은 세액공제 대상에서 제외됨

보험회사 등으로부터 실손의료보험금을 지급받은 경우 그 금액은 제외됨

교육비 세액공제

$(1+2+3) \times 15\%$

1. 본인을 위한 교육비 - 전액 가능

대학원 등록금, 시간제과정 교육비, 등록금대출 원리금 상환액 가능 / 보육시설, 학원, 체육시설 교육비는 제외

2. 배우자 및 부양가족 (직계존속 제외) - 기본공제대상자(연령요건x,소득요건o))

대학생 : 1명당 매년 900만원 한도

취학전아동⁷,초중고등학생 : 1명당 매년 300만원 한도

대학원은 안됨

3. 장애인 특수교육비(직계존속 포함) - 전액 가능

기본공제대상자(연령요건x,소득요건x)

학교에서 구입한 초중고등학교 교과서대금, 중고등학교 교복구입비용(단,1명당 연 50만원 한도), 방과후 과정의 수업료 및 도서 구입비, 초중고등학교 현장체험학습에 지출한 비용(단, 1명당 연 30만원 한도)

보험료, 의료비, 교육비 세액공제 관련 기본공제대상자 판단 정리

	연령요건	소득요건
일반 보장성보험료	O	O
장애인전용 보장성보험료	X	O
의료비	X	X
배우자 및 부양가족 교육비	X	O
장애인 특수교육비	X	X

⁷ 보육시설, 학원, 체육시설은 취학전아동만 공제 가능함

기부금 세액공제

사업소득만 있는 자 : 사업소득 필요경비로 공제

이외의 자 : 기부금세액공제로 공제

기본공제대상자(연령요건X, 소득요건O)인 배우자 및 부양가족이 지급한 기부금도 공제대상임. 단, 정치자금 및 우리사주조합기부금은 본인이 지출한 기부금만 공제대상인 것으로 한정함

공제대상 기부금 중 1천만원 이내 금액 * 15% + 공제대상 기부금 중 1천만원 초과 금액 * 30%

공제대상 기부금 = Min(법정기부금, 한도액⁸) + Min(우리사주조합기부금, 한도액⁹) + Min(지정기부금, 한도액¹⁰) -> 보통 기부금 지출액 크지 않으므로 한도에 걸리는 경우 없다고 보면 됨

월세세액공제

적용요건

1. 무주택 세대의 세대주가 총급여 7천만원이하의 근로소득자이면서 종합소득금액 5천만원 이하
2. 국민주택 규모의 주택이거나 기준시가 3억원 이하인 주택(오피스텔 및 고시원 포함됨)일 것

⁸ (종합소득금액 - 원천징수세율적용 금융소득금액(보통 2천만원) - 정치자금기부금공제액) * 100%

⁹ (종합소득금액 - 원천징수세율적용 금융소득금액(보통 2천만원) - 정치자금기부금 및 법정기부금공제액) * 30%

¹⁰ 종교단체 기부금이 없는 경우

(종합소득금액 - 원천징수세율적용 금융소득금액(보통 2천만원) - 정치자금기부금 및 법정기부금공제액 - 우리사주조합기부금공제액) * 30%

종교단체 기부금이 있는 경우 : 1+2

1. (종합소득금액 - 원천징수세율적용 금융소득금액(보통 2천만원) - 정치자금기부금 및 법정기부금공제액 - 우리사주조합기부금공제액) * 10%

2. Min((종합소득금액 - 원천징수세율적용 금융소득금액(보통 2천만원) - 정치자금기부금 및 법정기부금공제액 - 우리사주조합기부금공제액) * 20%, 종교단체 외에 기부한 금액)

정치자금기부금 세액공제

1+2

1. 정치자금기부금 중 10만원이하 금액 *100/110
2. 정치자금기부금 중 10만원 초과 금액 중 3천만원 이내 금액은 15%, 3천만우너 초과 금액은 25%

성실신고 확인비용에 대한 세액공제

성실신고확인대상사업자가 확정신고시 성실신고확인서를 제출하는 경우 다음의 세액공제를 적용한다.

= Min(성실신고 확인에 직접 사용한 비용 * 60%, 120만원)

세액공제 한도

- 1) 보험료+의료비+교육비+월세 세액공제+근로소득세액공제 의 합계액은 해당과세기간의 근로소득에 대한 종합소득산출세액*1을 한도로 공제됨 (해당 세액공제 항목들은 근로소득이 있어야지 적용 가능하므로)

*1 근로소득에 대한 종합소득 산출세액 = 종합소득산출세액*근로소득금액/종합소득금액

- 2) 자녀세액공제+연금계좌세액공제+특별세액공제+정치자금기부금세액공제의 합계액은 해당 과세기간의 공제기준 산출세액*2을 한도로 공제되며 한도초과액은 기부금세액공제 한도초과로 간주하여 해당 기부금은 이월해줌

2 종합소득산출세액(1-(min(2천만원, 모든 금융소득)/종합소득금액)))

- 3) 전체 세액공제 및 세액감면 금액의 합계는 종합소득산출세액을 한도로 공제됨

종합소득 총결정세액 및 차감납부세액

총결정세액 = 산출세액 - 세액감면 및 세액공제 + 가산세

차감납부세액(익년도 5월에 종합소득세 신고시 실제 납부해야할 금액) = 총결정세액 - 기납부세액(사업소득 중간예납세액 및 2월 연말정산시 근로소득 관련하여 납부한 금액)

<주의할 점>

근로소득만 있는 개인은 회사에서 2월마다 해주는 연말정산으로 최종 납부세액이 확정되었기 때문에 그 자체로 끝난 것이고 추가적으로 신고납부할 절차가 없으므로 5월에 별도로 종합소득세 신고를 진행할 게 없습니다. 다만, 근로소득 이외 사업소득 등 다른 종류의 소득이 있는 개인만 누진세 때문에 다시 모든 종류의 소득을 합산해서 계산한 금액으로 5월에 종합소득세 신고 및 납부를 해야 합니다.

또한 근로소득만 있는 개인의 경우에도, 연도 중에 다른 직장으로 이직하여 연도 중 2군데 직장에서 근로소득이 발생한 경우, 반드시 현재 다니는 직장에 이전 직장에서 받았던 급여명세서 또는 원천징수영수증 등을 제출하여 이전 직장에서 받았던 근로소득까지 합산하여 현재 직장에서 연말정산할 수 있도록 현재 직장의 인사팀 담당자에게 안내해주어야 합니다. 이전 직장에서 받았던 근로소득이 누락된 상태로 현재 직장의 급여만 가지고 연말정산되면 이는 최종 납부세액이 아니기 때문에 5월에 본인이 다시 이전직장과 현재직장에서 받은 근로소득을 합산하여 다시 계산해서 최종 신고 및 납부를 해야 합니다.

주택임대사업자 관련

- 1) 1세대 1주택자의 주택임대는 비과세이므로 사업자등록 필요 X, 세금 신고 필요 X
- 2) 총수입금액(임대료+관리비+간주임대료)가 연 2천만원 이하이면 분리과세 가능. 즉, 사업자등록 하고 5월 종합과세신고하고 세금 신고도 같이 해야 함

분리과세 주택임대소득에 대한 세액 계산의 특례

해당 과세기간에 주택임대수입금액(주거용 건물 임대업에서 발생한 총수입금액의 합계액)이 2천만원 이하인 자의 경우 종합소득 결정세액은 아래와 같이 계산한다.

다음의 (1) 또는 (2) 중 선택

(1) 종합과세 방식 : 분리과세 주택임대소득을 종합소득과세표준에 합산하여 계산한 종합소득결정세액

(2) 분리과세 방식 : 분리과세 주택임대소득 이외 종합소득 결정세액 + 분리과세 주택임대소득에 대한 사업소득금액*14% - 소형주택임대사업자 세액감면¹¹

분리과세 주택임대소득에 대한 사업소득금액 (미등록임대주택으로 가정)

=총수입금액 - 총수입금액*50% - 200만원¹²

종합소득세 실제 사례

사실관계

갑은 총급여 55,000,000원을 수령하고 있는 근로자로, 이 중 국외근로소득금액은 8,500,000원이 포함되어 있다. 또한 사업소득금액(복식부기의무자)이 10,000,000원이 이며 사업소득 기장 시 기부금은 필요경비로 반영하지 않았다. 생계를 같이 하고 있는 부양가족은 장남(21세 대학생, 소득 없음), 장녀(9세 초등학생, 소득 없음), 배우자(48세, 종합소득금액이 2천만원)이 있다.

지출내역은 다음과 같다.

본인의 국민연금보험료 300,000원 / 장남의 생명보험료 800,000원 / 장녀의 생명보험료 1,700,000원 / 본인의 종합건강진단비용 2,000,000원 / 본인의 직업능력개발훈련시설 교육비 1,000,000원 / 장녀의 학원비 2,000,000원 / 장남의 대학교 등록금 5,00,000원

정당에 기부한 정치자금은 500,000원이며 이외 기부금지출액은 총 7,890,000원, 신용카드사용소득 공제는 계산결과 1,000,000원이며 주택자금공제는 계산결과 700,000원 이다. 사업소득 중간예납세액으로 기중 900,000원을 납부하였으며 2월에 회사의 연말정산 결과 40,000원이 2월 급여받을 때 차감되었으며 매달 낸 소득세 원천징수된 세액의 1년치 합계액 210,000원이다.

¹¹ 소득세법에 따른 사업자등록을 한 자로서 민간임대주택에 관한 특별법에 따른 임대사업자등록을 하였거나 공공주택 특별법에 따른 공공주택사업자로 지정된 자에 한하여 임대사업에서 발생한 소득세의 30%를 감면해줌

¹² 분리과세 주택임대소득을 제외한 해당 과세기간의 종합소득금액이 2천만원 이하인 경우에 한하여 200만원을 차감해줌

질문

1) 근로소득금액을 계산하시오

근로소득금액 = 총급여 - 근로소득공제액

총급여 : 55,000,000원,

근로소득공제액 : 12,000,000원 + (55,000,000 - 45,000,000)*5% = 12,500,000원

➔ 근로소득금액 = 55,000,000 - 12,500,000 = 42,500,000원

2) 종합소득공제액을 계산하시오

기본공제 : 2명(본인, 장녀)*1,500,000 = 3,000,000원

(배우자는 소득요건 때문에 대상자에서 제외되고 장남은 나이요건 때문에 대상자에서 제외됨)

신용카드 소득공제 1,000,000원, 주택자금공제 700,000원, 연금보험료 공제 300,000원,

3백만원+1백만원+0.7백만원+ 0.3백만원 = 5,000,000원

3) 종합소득 과세표준 및 산출세액 금액을 구하시오

종합소득 과세표준 = 종합소득금액 - 종합소득공제

종합소득금액 = 근로소득금액 42.5백만원 + 사업소득금액 10백만원 = 52,500,000원

종합소득과세표준 = 52,500,000원 - 종합소득공제 5백만원 = 47,500,000원

종합소득산출세액 = 47,500,000원 * 누진세율 = 6,180,000원

4) 세액공제 금액을 구하시오

4-1. 근로소득세액공제

근로소득산출세액 : 6,180,000 * 42.5백만원 / 52.5백만원 = 5,002,857원

근로소득세액공제 : Min(1,2) = 660,000원

1. 공제대상금액 : $715,000 + (5,000,857 - 1,300,000) \times 30\% = 1,825,857$

2. 한도 : $\text{Max}(740,000 - (550,000,000 - 330,000,000) \times 8/1000 = 564,000, 660,000) = 660,000$ 원

4-2. 자녀세액공제 = 150,000원 (장녀)

장남은 20세를 초과하여 기본공제대상자가 아니므로 자녀세액공제대상이 아님

4-3. 특별세액공제 = (1)+(2)+(3)+(4) = 2,256,000원

(1) 보험료 세액공제 : $\text{Min}(1,700,000, 1,000,000) \times 12\% = 120,000$ 원

장남은 기본공제대상자가 아니므로 장남에 대한 보험료는 세액공제 받을 수 없다.

(2) 의료비 세액공제 : $(2,000,000 - 55,000,000 \times 3\%) \times 15\% = 52,500$ 원

(3) 교육비 세액공제

공제대상 교육비 : 1,000,000(본인) + $\text{Min}(5,000,000, 9,000,000)$ (장남) = 6,000,000원

학원비는 취학전 아동의 경우만 포함되므로 초등학교 다니는 장녀의 학원비는 공제대상에서 제외

세액공제 : $6,000,000 \times 15\% = 900,000$ 원

(4) 기부금세액공제 (기부금지출액이 한도 내인 것으로 가정하였음)

$7,890,000 \times 15\% = 1,183,500$ 원

4-4. 정치자금세액공제 = $100,000 \times 100/110 \times 400,000 \times 15\% = 150,909$

전체 세액공제 = 3,216,909원

5) 종합소득결정세액을 구하시오

종합소득 결정세액 = 종합소득 산출세액 - 세액공제 = $6,180,000 - 3,216,909 = 2,963,091$ 원

6) 5월 종합소득 신고하고 납부해야 할 금액인 최종 종합소득차감납부세액을 구하시오.

2,963,091원 - 900,000원(사업소득 중간예납세액) - 250,000원(근로소득 연말정산 시 총 납부금액 40,000+210,000) = 1,813,091 원

세법 찾아보는 방법

1) 직접 찾아보는 방법

법, 시행령, 시행규칙으로 구분되어 있음. 법에서 시행령에 위임하고 시행령에서는 시행규칙으로 위임하는 사항들이 많아 이 3개를 같이 봐야 정확하게 해석할 수 있음

<https://law.go.kr/> 로 접속하여 찾고자 하는 법률 명을 기재하여 검색

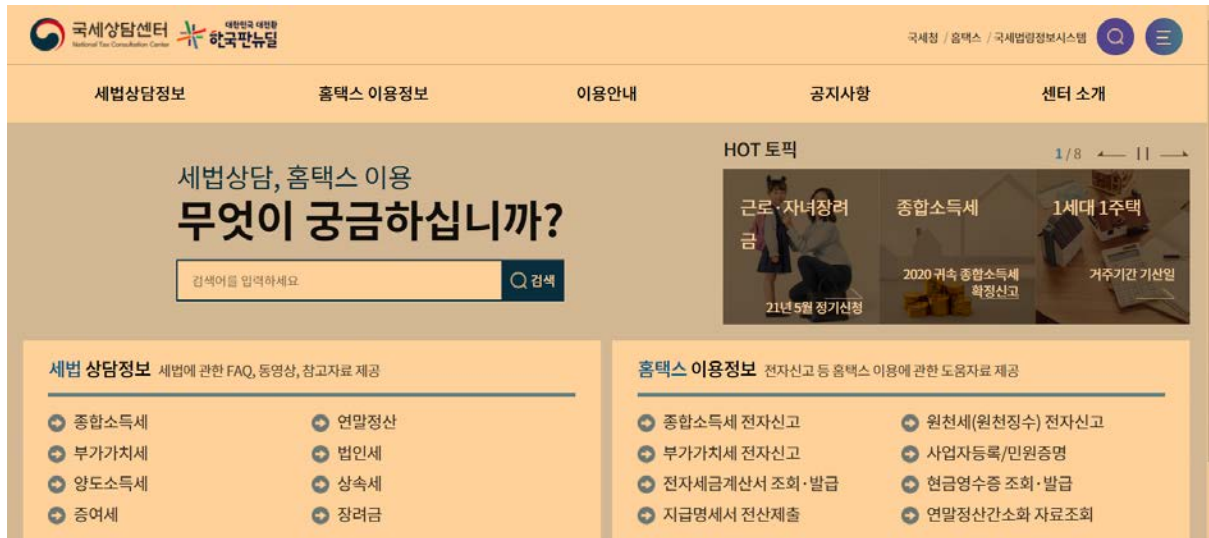


아래 3단비교를 클릭하면 법, 시행령, 시행규칙을 한 눈에 볼 수 있어 편리함



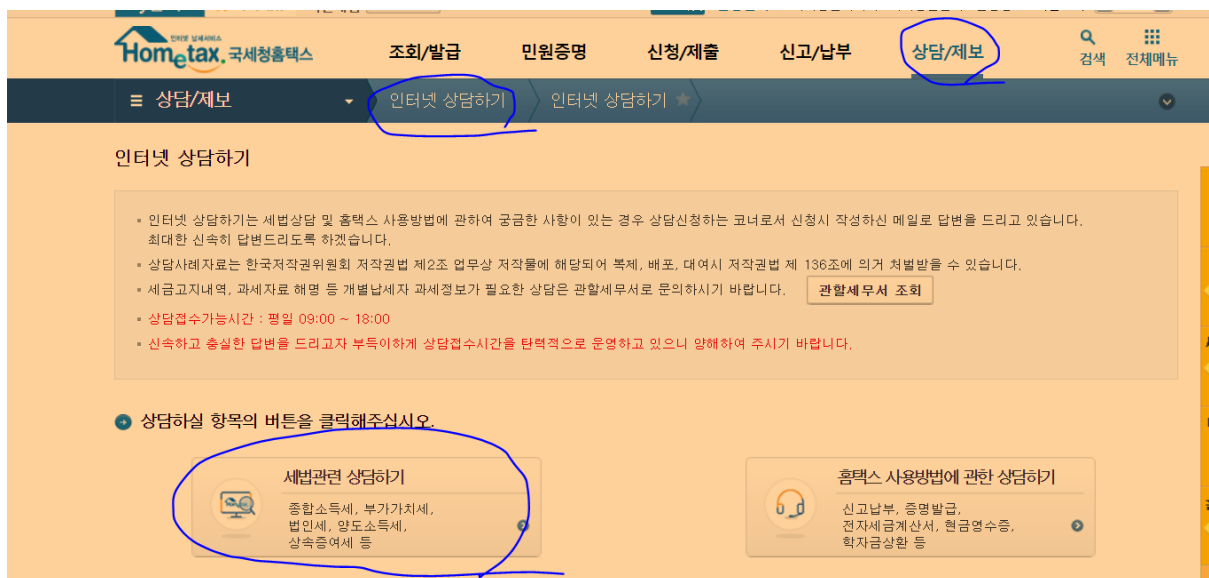
2) 문의하는 방법

2-1. 국세상담센터 126에 전화하여 사실관계만 명확하게 얘기해주면 친절하게 설명해줍니다



2-2. 홈택스에서 인터넷으로 문의도 가능

아래를 차례차례 클릭하여 문의사항을 기재하여 등록하면 답변이 옵니다.



3) 세법 개정된 내용을 확인하는 방법

세법은 자주 바뀌기 때문에 매년 3,4월쯤 최종 개정안이 나올 때 찾아서 확인해볼 필요가 있습니다

다.

아래 사이트로 접속하여 확인

<https://www.nts.go.kr/nts/na/ntt/selectNttList.do?mi=7133&bbsId=1083>

The screenshot shows the National Tax Service (NTS) website. The top navigation bar includes the NTS logo, a search bar, and various service links. The main content area is titled '개정세법해설' (Revised Tax Law Explanation). On the left, there is a sidebar menu with categories like '국세정책/제도' (Tax Policy/Regulation) and '국세정보' (Tax Information). The main content area displays a list of revised tax laws, including the 2021, 2020, 2019, 2018, and 2017 revisions. Each entry includes the year, the title of the revision, the author, the date, and the number of pages.

번호	제목	작성일자	첨부파일	조회수
19	2021년 개정세법 해설	2021.04.01.		5877
18	2020년 개정세법 해설	2020.03.18.		29432
17	2019년 개정세법 해설	2019.03.27.		39218
16	2018년 개정세법 해설	2018.03.27.		21309
15	2017년 개정세법 해설	2017.08.02.		19613